

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2767/2541

นาย สุกิจ อรรถาภิเษม สุข
นาย สม ศักดิ์ มาลี แยม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 174

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 จะต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่ ช.แล้วช.นำเช็คพิพาทมามอบให้แก่โจทก์อีกต่อหนึ่งเมื่อมิใช่เป็นกรณีที่จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่โจทก์โดยตรงโจทก์จึงต้องมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่ ช. เพื่อชำระหนี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเลยมีต่อช. อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหากพยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักพอฟังว่าจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่ช.เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายการกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำนวน 2 ฉบับ คือ เช็คลงวันที่1 กันยายน 2536 จำนวนเงิน 500,000 บาท และเช็คลงวันที่2 กันยายน 2536 จำนวนเงิน

500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็ค ทั้ง 2 ฉบับ ให้แก่นายชัชวาล ศิริไพบุลย์ เพื่อชำระหนี้แล้วนายชัชวาลได้นำเช็คทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวมามอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ที่นายชัชวาลกู้ยืมไปจากโจทก์ตามสัญญา กู้ยืมลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 จำเลยออกเช็คดังกล่าวให้แก่นายชัชวาลเพื่อชำระหนี้ ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อเช็คทั้ง 2 ฉบับถึงกำหนดชำระเงิน ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินทั้ง 2 ฉบับ การกระทำของจำเลยเป็นการออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค หรือออกเช็คในขณะที่ออกไม่มีเงินอยู่ในบัญชี อันจะพึงให้ใช้เงินได้ หรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี อันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(3) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 8 เดือน รวม 2 กระทงจำคุก 16 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ และโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ โดยชอบเมื่อเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ ถึงกำหนดส่งจ่ายโจทก์ได้นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้ เหตุผลว่าโปรดติดต่อผู้ส่งจ่ายคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้ กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 นั้น จะต้องเป็นการ ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับให้แก่นายชัชวาล ศิริไพบูลย์ แล้ว นายชัชวาลนำเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ มามอบให้แก่โจทก์อีกต่อหนึ่ง ไม่ใช่เป็นกรณีที่ จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่โจทก์โดยตรงเช่นนี้โจทก์ต้องมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ให้ ปราบกฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาท 2 ฉบับ ให้แก่นายชัชวาลเพื่อชำระหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเลยมีต่อนายชัชวาลอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตาม กฎหมาย แต่จากพยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่นำสืบมาคงได้ความจากคำเบิกความ ของตัวโจทก์แต่เพียงว่า นายชัชวาลได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ไป 1,000,000 บาท แล้ว นายชัชวาลได้นำเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับซึ่งมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายมา มอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ที่นายชัชวาลกู้ยืมโจทก์ดังกล่าวเท่านั้น ทั้งโจทก์ก็ไม่ได้ นำนายชัชวาลมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลเพื่อยืนยันถึงมูลหนี้ระหว่างนายชัชวาล กับจำเลย อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้จำเลยต้องส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ ให้แก่นาย ชัชวาลดังกล่าวว่าเป็นมูลหนี้อะไร พยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักพอฟังว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ ให้แก่นายชัชวาลเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและ บังคับได้ตามกฎหมายการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-พันธาวุธ ปาณิกบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ